

Documento Explicativo: CSRD e Obrigações das PME

A **Diretiva CSRD** (UE 2022/2464) exige que muitas empresas europeias divulguem métricas de sustentabilidade – incluindo emissões de CO₂ – em relatórios anuais. Porém, tal obrigação incide primariamente sobre grandes empresas e *PME cotadas em bolsa*. De acordo com o IAPMEI, “apenas as empresas cotadas [pequenas e médias empresas] estão obrigadas a reportar os seus indicadores de sustentabilidade a partir de 2027 (relativo ao exercício fiscal de 2026)” ¹. Em outras palavras, só estas PME terão de avaliar e divulgar emissões de GEE; todas as outras podem fazê-lo voluntariamente, mas sem obrigatoriedade legal direta pela CSRD. Note-se que a **Diretiva (UE) 2025/794** (o chamado “Omnibus I”) adiou esse prazo de 2027 para **2029** ².

Por base legal, a CSRD foi adotada pelo Parlamento Europeu e Conselho, e transpõe metas do Pacto Ecológico Europeu. O **Regulamento (UE) 2021/695** estabelece o programa Horizon Europe (investigação) e, embora não exija neutralizar emissões, apoia inovações verdes ³ ⁴. O **Regulamento (UE) 2021/783** cria o programa LIFE (ambiente/clima), destinado a financiar projetos de restauração ambiental ⁵ ⁶. Esses atos legais – CSRD, Horizon, LIFE – formam o arcabouço que orienta obrigações de sustentabilidade.

Além da CSRD, a UE impõe metas climáticas vinculativas. O **Regulamento (UE) 2021/1119** (Lei Europeia do Clima) fixa neutralidade climática até 2050 e redução de emissões em pelo menos 55% até 2030 ⁷. Embora essas metas não obriguem empresas isoladas a neutralizar emissões imediatamente, criam pressão normativa para redução de carbono. Iniciativas como o mecanismo de “do no significant harm” da Taxonomia Europeia obrigam projetos a não causar dano significativo ao clima. A Comissão Europeia também reforça a importância de tecnologias de remoção de carbono (captura, uso e armazenamento de CO₂) para atingir a neutralidade ⁸.

Principais pontos sobre PME e CO₂ sob CSRD:

- Apenas *PME cotadas* reportam sob CSRD (na prática, poucas PME). Obrigação iniciada em 2027 (exercício 2026) ¹, adiando-se para 2029 pela revisão Omnibus ².
- A CSRD obriga mensurar e divulgar emissões de GEE (Escopos 1,2 e 3) nos relatórios, segundo normas de reporte (ESRS). Não impõe diretamente compensação (“neutralização”) de carbono, mas exige transparência sobre metas de redução.
- Outras obrigações EU (Pacto Ecológico, Taxonomia, Green Deal) incentivam fortemente a redução de emissões e, em última análise, a compensação de resíduos – refletindo o objetivo de neutralidade climática ⁷.

Fontes de Financiamento e Legislação de Referência

A UE dispõe de vários programas de financiamento não reembolsável para projetos ambientais e sociais:

- **Horizonte Europa (2021–2027)** – Programa-quadro de investigação e inovação da UE (orçamento ~€95,5 bi) ⁴. Financia investigação climática, transição energética e inovação sustentável. Abrange missões (ex. clima, oceanos, solo) e apoia tecnologias limpas. Conforme o regulamento, o Horizonte Europa estimula o combate às alterações climáticas e contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ⁴. Organismos de investigação, empresas e ONG europeias são elegíveis.
- **Programa LIFE (2021–2027)** – Instrumento dedicado exclusivamente a ambiente e clima ⁵. Objetivos do LIFE incluem “facilitar a transição para uma economia sustentável, circular, eficiente em energia, baseada em renováveis, neutra em carbono e resiliente; proteger, restaurar e melhorar a qualidade do ambiente (ar, água, solo); deter e reverter a perda de biodiversidade” ⁶. O programa apoia ações demonstrativas, projetos integrados regionais e de conservação, restauração de ecossistemas e inovação verde. O Regulamento 2021/783 (LIFE) fundamenta legalmente este financiamento ⁵.
- **Conselho Europeu de Inovação (CEI/EIC) – EIC Pathfinder** – Dentro do Horizonte Europa, o EIC financia inovações de ruptura em fases iniciais. O regulamento do programa prevê “disponibilizar a inovadores financiamento misto do Horizonte Europa e do CEI” para projetos de alto risco tecnológico ⁹. O EIC Pathfinder, em particular, concede subvenções a pesquisas que suportem tecnologias revolucionárias (ex. captura de carbono, energia limpa).
- **Fundo de Transição Justa (Just Transition Fund)** – Parte da política de coesão (Reg. EU 2021/1056). Apoia regiões e comunidades com graves desafios sociais e económicos decorrentes da transição para a neutralidade climática ¹⁰. Financia reconversão profissional, infraestrutura verde e projetos de inclusão social nas áreas mais afetadas pela descarbonização. Em suas palavras, o JTF fornece “apoio às pessoas, economias e ambiente de territórios com desafios socioeconómicos sérios devido à transição para metas energéticas/climáticas da UE” ¹⁰.
- **Outros fundos estruturais e sociais (FEDER, FEADER, FSE+)** – Embora geridos principalmente pelos Estados-membros, grande parte do orçamento plurianual da UE (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Agrícola de Desenvolvimento Rural, Fundo Social Europeu+) destina recursos a projetos de regeneração ambiental, preservação de biodiversidade e inclusão social em áreas rurais e urbanas. Por exemplo, o **FSE+** apoia iniciativas de coesão social e capacitação das pessoas em contextos de recuperação verde.

Em resumo, as principais linhas legais/financeiras europeias para projetos ambientais e sociais são: os regulamentos dos programas **Horizonte Europa** (Reg. UE 2021/695) ³ e **LIFE** (Reg. UE 2021/783) ⁵, além de iniciativas como o **EIC Pathfinder** e o **Fundo de Transição Justa** (Reg. UE 2021/1056) ¹⁰. Estes instrumentos oferecem subvenções (“a fundo perdido”) para investigação verde, conservação de ecossistemas, economia circular e projetos sociais ligados ao clima.

Fontes: IAPMEI (informa sobre CSRD e calendário de obrigações) ¹ ² ; **Regulamentos UE** relevantes (ex. 2021/695, 2021/783, 2021/1056) ³ ⁵ ¹⁰ ; Comissão Europeia (páginas oficiais de Horizonte Europa e LIFE) ⁴ ⁶ ; Relatórios legislativos (Lei do Clima) ⁷ .

¹ IAPMEI - Reporte de sustentabilidade segue nova definição de PME da UE

<https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Reporte-de-sustentabilidade-segue-nova-definicao-d.aspx>

² IAPMEI - Página Inicial

<https://www.iapmei.pt/Paginas/Quais-sao-as-PME-que-vaio-ser-afetadas-no-imediato.aspx>

³ ⁹ EUR-Lex - 02021R0695-20240301 - EN - EUR-Lex

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02021R0695-20240301>

⁴ Horizon Europe - Research and innovation - European Commission

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

⁵ Regulamento - 2021/783 - EN - EUR-Lex

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32021R0783>

⁶ Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) - European Commission

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_en

⁷ ⁸ Estratégia de gestão industrial das emissões de dióxido de carbono

<https://abreuadvogados.com/blogs/estrategia-de-gestao-industrial-das-emissoes-de-dioxido-de-carbono/>

¹⁰ Regulation (EU) 2021/1056 establishing the Just Transition Fund, amended by Regulation (EU) 2024/795 and Regulation (EU) 2025/1914 - Climate Change Laws of the World

https://climate-laws.org/document/regulation-eu-2021-1056-establishing-the-just-transition-fund_af44